بينه فى الشرط الثالث بقوله (او نية عبادة مقصودة) وهى التى لاتجب فى ضمن شئ آخر بطريق التبعية فتكون قد شرعت ابتداء تقربا الى الله تعالى وتكون ايضا (لاتصح بدون طهارة) فيكون المنوى اما صلاة أو جزأ ٧٣ الصلاة فى حد ذاته كقوله نويت التيمم

بينه فى الشرط الثالث) الاولى بينه فى الامر الثالث لان الشرط هو احد الثلاثة المذكورة تأمل (قوله وهى التى لاتجب الخ) كالصلاة بخلاف المسرفانه وجب له بطريق التبع للتلاوة وهو فى حد ذاته ليس عبادة ولا يتقرب به ابتداء (قوله لاتصح بدون طهارة) أى اولا تحل ليشمل قراءة القرآن لنحو الجنب (قوله فى حد ذاته) اى بالنظر الى ذاته والمراد انه جزء فى الجملة وان كان يتحقق غير جزء لسبب آخر كالسجود (قوله كقوله نويت التيمم للصلاة) لايظهر بل المناسب لقوله فيكون المنوى اما صلاة ان يكون المنوى عند التيمم الصلاة ونحوها او يكون المعنى على استباحة هذه العبادة فيرجع الى ماقبله (قوله او لصلاة الجنازة) لو ادخلها فى عموم الصلاة فيقول فيكون المنوى اما صلاة ولو صلاة جنازة لكان اولى لانها صلاة من وجه (قوله او سجدة التلاوة) هذا وما بعده مثال لجزء الصلاة فى الجملة (قوله وهو عبادة) أى مقصودة لاتصح بدون طهارة (قوله فلا يصلى به) تفريع على اشتراط احد هذه الاشياء الثلاثة (قوله ولم يكن جنبا) تصريح باللازم (قوله ولم تكن مخاطبة بالتطهر) أى بان تكون محدثة حدثا أصغر فقط (قوله لجواز قراءة المحدث) أى فهى عبادة مقصودة لكنها تحل بدون الطهارة فقد فقد الشرط الثالث (قوله لا الجنب) أى وما فى معناه (قوله فلو تيمم الجنب لمس المصحف) فقد الشرط الاول فيه وهو كونه عبادة (قوله او دخول المسجد) فقد فيه العبادة وان كان لايحل بغير طهارة من الاكبر (قوله أو تعليم الغير) فقد فيه الثالث وهو كونه لايصح اولا يحل بدون طهارة وان كان عبادة مقصودة كما قاله الشرح (قوله وكذا زيارة القبور) فقد فيها الثالث ايضا (قوله والاذان) انتفى فيه الثانى والثالث وكذا الاقامة (قوله والسلام ورده) انتفى فيه الثالث فقط وكذا الاسلام (قوله وقال ابو حنيفة ومحمد لاتصح) لانه صلى الله عليه وسلم انما جعل التراب طهورا للمسلم فقط بقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم (قوله فهو على الخلاف) فعلى قولهما لاتصح به الصلاة لانها ليست قربة مقصودة وعلى قول محمد تصح لانها قربة عنده قاله فى البحر عن الترشيح (قوله وفى رواية النوادر) المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كما تقدم التنبيه عليه فى الخطبة لأنها اسم كتاب (قوله بمجرد نيته) اى التيمم هو مقابل لما فى المصنف ولا اعتماد على هذه الرواية كما نبه على ذلك الكمال (قوله كبعده اى الشخص ميلا) ضبط بعضهم الميل والفرسخ والبريد فى قوله

ان البريد من الفراسخ اربع * والفرسخ فثلاث اميال ضعوا
والميل ألف أى من الباعات قل * والباع أربع أذرع فتتبعوا
ثم الذراع من الاصابع أربع * من بعدها العشرون ثم الاصبع
ست شعيرات فظهر شعيرة * منها الى بطن لاخرى فوضع
ثم الشعيرة ست شعراة فقط * من ذيل بغل ليس عن ذا مرجع

قاله فى الفتح والميل فى اللغة منتهى مد البصر (قوله بغلبة الظن) فان لها حكم اليقين فى الفقهيات (قوله هو المختار) اى التقدير بالميل هو المختار وهو المشهور عند الجمهور (قوله

للصلاة او لصلاة الجنازة او سجدة التلاوة او لقراءة القرآن وهو جنب أو لنوته لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها او نفاسها لان كلا منها لابد له من الطهارة وهو عبادة (فلا يصلى به) أى المتيمم (اذا نوى التيمم فقط) اى مجردا من غير ملاحظة شئ مما تقدم (او نواه) اى التيمم (لقراءة القرآن و) هو محدث حدثا اصغر و (لم يكن جنبا) وكذا المرأة اذا نوته للقراءة ولم تكن مخاطبة بالتطهر من حيض ونفاس لجواز قراءة المحدث لا الجنب فلو تيمم الجنب لمس المصحف أو دخول المسجد أو تعليم الغير لاتجوز به صلاته فى الاصح وكذا زيارة القبور والاذان والاقامة والسلام ورده او الاسلام عند عامة المشايخ وقال أبو يوسف تصح صلاته به لدخوله فى الاسلام لانه رأس القرب وقال ابو حنيفة ومحمد لا تصح وهو الاصح ولو تيمم لسجدة الشكر فهو على الخلاف كما سنذكره وفى رواية النوادر والحسن جوازه بمجرد نيته (الثانى) من شروط صحة التيمم

١٠ ط (العذر المبيح للتيمم) وهو على أنواع (كبعده) أى الشخص (ميلا) وهو ثلث فرسخ بغلبة الظن هو المختار للمرج بالذهاب هذه المسافة وما شرع التيمم الا لدفع الحرج وثلث الفرسخ أربعة آلاف خطوة